

ÕIGUS/ÕIGUSE ALUSED

Autoriõiguste kaitse.

| Esitluse autor: Romeo Sergejev |
| Õppekava: IT organisatsiooni juhtimine ja taristu |
| Grupp: TARge25 |

Sissejuhatus - ehk Mis on autoriõigus?



- ▶ Autoriõigus on seaduslik kaitse, mis tagab autorile õigused oma loodud teosele. See tähendab, et autor kontrollib, kuidas tema teost kasutatakse ja levitatakse.
- ▶ Autoriõigus kehtib erinevate teoste puhul, nagu muusika, filmid, tekstid ja tarkvara ning selle eesmärk on kaitsta loomingut ning tagada autorile õiglane tasu.

Okei, kuidas siis... - Patendiõigus ja tarkvara

- ▶ **Autoriõiguste valdajatel on võimalus kaitsta oma õigusi rahvusvaheliselt.** Seda saab teha, registreerides patendid ja kaubamärgid soovitud riikides. Samuti on võimalik kasutada Euroopa patenti.
- ▶ **Kaubamärkide registreerimine ei ole kohustuslik, kuid see annab kindluse omandi väärkasutuse vastu.** Autoriõiguse põhimõtted on üldiselt sarnased kõigis riikides, kuigi esineb väikseid erinevusi.
- ▶ **Patendiõiguses on oluline erinevus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel.** Ameerika Ühendriikides on võimalik tarkvara patenteerida. Euroopa Liidus ei ole tarkvara otseselt patenteeritavad.
- ▶ Selle teema üle toimusid Euroopa parlamendis pikad ja keerulised vaidlused. **Lõpuks otsustati, et piiranguteta tarkvara patenteerimist Euroopas ei lubata.**

- **Kuigi tarkvara ei saa otseselt patenteerida, tehakse seda kaudselt.**
Tarkvara patenteeritakse meetodi või tehnilise seadme tööpõhimõtte kujul.
- **See tähendab, et kaitstakse ideed või lahendust, mitte konkreetset koodi.** Selline süsteem vähendab liigset monopoliseerimist turul.

Motivation goes brr... - Autoriõiguste eesmärk

- **Autoriõiguste kaitse eesmärk on tagada õiglane kasutamine.** See loob tasakaalu autorite ja kasutajate vahe.
- **See annab motivatsiooni luua uusi teoseid/projekte ja arendada ideid.** Ilma selleta väheneks loovus ning innovatsioon ühiskonnas.

- ▶ **Autoriõiguste rikkumised ei ole haruldased.** Levinud näited on piraattarkvara kasutamine ja muusikalugude ebaseaduslik jagamine internetis.
- ▶ **Rikkumine seisneb teose kasutamises ilma autorile tasu maksmata.** See võib toimuda nii kodus kui ka ettevõtetes.
- ▶ **Eriti tõsine rikkumine on teoste kasutamine ärilisel eesmärgil ilma loata.** Näiteks muusika salvestiste müük või piraattarkvara kasutamine ettevõttes. Selline tegevus kahjustab otseselt autorite sissetulekut ja mõjutab negatiivselt nii üksikisikuid kui ka ettevõtteid.

- ▶ **Autoriõiguste kaitseks on loodud spetsiaalsed organisatsioonid.** Need jälgivad teoste kasutamist ja koguvad tasusid.
- ▶ **Nad toimivad vahendajatena autorite ja kasutajate vahel.** See süsteem aitab tagada õiguste parema kaitse.

- Tarkvara piraatluseks loetakse programmide kasutamist ilma loata. See hõlmab ka olukorda, kus tarkvara lihtsalt omatakse ilma litsentsita.
- Tõsisem rikkumine on lähtekoodi muutmine ilma õigusteta. Erandiks on avatud lähtekoodiga tarkvara.
- Programmide uurimine õppimise eesmärgil on lubatud. See on oluline IT-alaste(nt reverse-engineering) oskuste arendamiseks. Siiski tuleb alati järgida kehtivaid seadusi.

- ▶ **Autoriõiguste kaitse on oluline nii autoritele kui ka ühiskonnale.** See tagab õigustatud tasu ja kaitseb loomingut.
- ▶ **Rahvusvaheline kaitse ja seadused aitavad vältida väärkasutust.** Samuti toetab see uute ideede ja tehnoloogiate arengut.
- ▶ **Iga inimene peaks austama autoriõigusi.**

Kasutatud materjalid

- Õiguse alused -

https://tahvel.edu.ee/hois_back/oisfile/get/studymaterial/gKLtf6AT1gSapIYhMq1goA

TÄNÄN KUULAMAST!